

0005541-35.2012.8.26.0441

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wagner Pereira de Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Vistos.

WAGNER PEREIRA DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e esta sendo processado como incurso do artigo 33 da Lei de Drogas, porquanto nos termos da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

2ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe - SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005541-35.2012.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005541-35.2012.8.26.0441

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wagner Pereira de Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Vistos.

WAGNER PEREIRA DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e esta sendo processado como incurso do artigo 33 da Lei de Drogas, porquanto nos termos da exordial no dia 16 de junho de 2012, por volta das 21h10min., na esquina da Rua Francisco Ortega Garcia, Jardim Brasil, nesta cidade e comarca, vendia e tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regular, 31 invólucros de cocaína.

A denúncia foi recebida.

O feito teve seu regular andamento.

Em alegações finais, o Ministério Público e a Defesa postularam pela improcedência da ação.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é improcedente.

Embora a materialidade delitiva tenha restado comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e laudo pericial de fls. 49/50, existe dúvida fundada a respeito da autoria delitiva para esta magistrada que presidiu a audiência de instrução e pode constatar o comportamento de todas as testemunhas e como estas responderam às indagações.

O réu negou a autoria delitiva. Disse que estava no local dos fatos apenas para comprar drogas.

Por sua vez, os guardas municipais sob do contraditório não se recordaram dos fatos.

Desse modo, o conjunto probatório da acusação não apresenta a firmeza necessária para subsidiar o decreto condenatório, eis que não há liame concreto indicativo de que o réu estava traficando.

Destarte, as provas amealhadas aos autos não atestam que a negativa do réu seja totalmente inverossímil. Vale consignar que o conjunto probatório, para esta magistrada que presidiu a audiência, não atestou ou indicou com clareza e segurança necessária, o tráfico ilícito de entorpecentes, posto que não configurado, extreme de dúvidas, a propriedade das substâncias apreendidas.

No caso em tela, portanto, a questão limita-se à não comprovação, com segurança, sem conjecturas, de que o réu era o proprietário da droga.

Forçoso convir, nesta quadra, diante do quadro probatório produzido, temerário o decreto condenatório. Por conseguinte, imperiosa é a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo para absolver o acusado da imputação versada na peça inicial.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONDENATÓRIO e o faço para ABSOLVER O RÉU WAGNER PEREIRA DE LIMA, da imputação no artigo 33, "caput" da Lei n.11.343/06 com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas, por tratar-se de absolvição.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor do advogado atuante nos termos do convênio DPE/OAB.

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA, SAEM OS PRESENTES INTIMADOS.

Peruíbe, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA